

0002681-03.2017.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... nos autos, a autoria do crime de roubo majorado em relação ao acusado Elton de Oliveira da Silva não foi comprovada.

A vítima Paulo Medeiros, falecida (fls. 186), em fase investigativa, disse que "nesta data, por volta das 18:30 horas, estava trabalhando no caixa do Supermercado Medeiros quando aproximou dois rapazes de cor parda, aparentando terem de vinte e cinco a trinta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Processo n. 0002681-03.2017.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002681-03.2017.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Elton Oliveira Silva

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra Rodrigo Ferreira Oliveira e ELTON DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos (fls. 31), como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, pela suposta prática dos fatos descritos na inicial acusatória (fls. 42/43). A denúncia foi recebida em 26 de junho de 2017 (fls. 44/46).

Os autos foram desmembrados em relação a ELTON (fls. 64) e realizada a citação por edital (fls. 68/71), sendo suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 77).

O acusado foi citado pessoalmente (fls. 133/134) e apresentou resposta à acusação (fls. 145/148), sendo revogadas a suspensão do curso do processo e de seu prazo prescricional (fls. 137).

Não sendo o caso de absolvição sumária (fls. 157/158), foi realizada a instrução, onde foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fls. 193/195 - mídia digital), bem como realizado o interrogatório do acusado (fls. 216/218 - mídia digital).

Foi juntada aos autos, como prova emprestada, a prova oral produzida nos autos de origem n. 0002381-75.2016.8.26.0242 (fls. 194 e 214/215 - mídias digitais).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do réu. Argumentou que a materialidade delitiva foi comprovada, mas que os indícios de autoria não são suficientes para a condenação do acusado pelo delito de roubo (fls. 222/223).

A Defesa Técnica, por sua vez, em alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para a condenação, em decorrência da inexistência de indícios de autoria (fls. 226/227).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo à análise do mérito.

Os acusados Rodrigo Ferreira Oliveira e ELTON DE OLIVEIRA DA SILVA foram denunciados porque, supostamente, no dia 13 de setembro de 2016, por volta das 18h30min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Medeiros, situado à Rua Francisco Gama, nº 451, Centro, Aramina/SP, nesta Comarca de Igarapava/SP, teriam, em conluio e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraído coisa alheia móvel consistente em R\$ 3.000,00 (três mil reais) retirados dos caixas do estabelecimento, além do aparelho de telefone celular que estava no bolso da vítima.

A pretensão acusatória não merece ser acolhida.

Em que pese a ocorrência material dos fatos ter sido devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de n. 237/2016 (fls. 03/04), pelos relatórios de investigação (fls. 08/10, 18), pela ficha de dados cadastrais referentes ao IMEI 353901070186006 (fls. 12), pelo relatório final (fls. 35/37), pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas na etapa investigativa (fls. 05, 13 e 24), pela prova oral emprestada dos autos de origem (fls. 214/215), bem como pela prova oral produzida nos autos, a autoria do crime de roubo majorado em relação ao acusado Elton de Oliveira da Silva não foi comprovada.

A vítima Paulo Medeiros, falecida (fls. 186), em fase investigativa, disse que “nesta data, por volta das 18:30 horas, estava trabalhando no caixa do Supermercado Medeiros quando aproximou dois rapazes de cor parda, aparentando terem de vinte e cinco a trinta anos de idade, sendo que um deles mostrou um revólver que trazia na cintura e o outro anunciou o assalto. Em seguida, o que estava desarmado, ordenou para o declarante abrir os três caixas existentes no estabelecimento, subtraindo aproximadamente R\$ 3.000,00 reais em dinheiro, evadindo em seguida tomando rumo ignorado. Posteriormente o declarante verificou no sistema de câmeras instaladas no Mercado que ao abrir os caixas o indivíduo que anunciou o assalto, pegou seu celular que estava na sua cintura. Esclarece que a ação dos indivíduos durou cerca de cinco minutos e naquele instante não havia movimentação nos caixas.” (fls. 05). Nos autos n. 0002381-75.2016.8.26.0242, disse que no dia dos fatos, por volta das 18 horas, estava sozinho no caixa do supermercado, que é de sua propriedade, momento em que se aproximaram dois indivíduos e um deles anunciou o assalto, determinando a abertura dos caixas e a entrega do dinheiro. Aduziu que, enquanto o indivíduo que anunciou o assalto recolhia o dinheiro, o outro, que estava de óculos escuros e boné, manteve-se na porta do estabelecimento com o revólver na mão. Em razão do nervosismo, levou algum tempo até achar as chaves dos demais caixas, momento em que o indivíduo armado também se aproximou e ficou o tempo todo com a arma apontada em sua direção. Afirmo que, no momento em que se abaixou para pegar uma gaveta do caixa que havia caído no chão, o indivíduo que anunciou o assalto se apoderou do seu aparelho de telefone celular, que estava no bolso, e também de sua carteira, mas somente o telefone foi subtraído, o qual havia sido comprado dias antes, pelo preço de mil reais. Havia algumas pessoas fazendo compras e também funcionários que trabalhavam no açougue, que fica nos fundos do prédio, mas eles desconfiaram do que estava acontecendo e evitaram aparecer enquanto tentavam acionar a polícia, com exceção da funcionária Dhain, que acabou se aproximando e presenciou tudo a pouca distância. Disse que não conseguiu reconhecer nenhum dos indivíduos (fls. 214/215 – mídia digital).

A testemunha de acusação Dhain Raiban Almeida de Souza, disse, em juízo, que trabalha na parte dos fundos do supermercado, mas avistou, do balcão, um dos funcionários se esgueirando no canto da prateleira, ao que imaginou que ele estava

vendo alguém roubar algum produto. Contou que, de repente, todos correram para o fundo e subiram para o depósito, e decidiu ir para a frente, quando avistou um rapaz parado na frente do caixa com as duas mãos na frente do corpo e outro com uma sacola plástica na parte da gaveta do caixa. Disse que a vítima Paulo estava tirando as coisas da gaveta, aparentemente nervoso e, ao se aproximar, imaginando que poderia surpreendê-los, percebeu que o outro rapaz estava armado e os dois eram cúmplices. Narrou que Paulo derrubou a gaveta do caixa e o rapaz com a arma falou "Rápido, rápido, pega o outro!". Aduziu que o indivíduo armado era um rapaz bem vestido, na casa dos trinta e poucos anos, cabelos pretos, de óculos escuros, calça jeans, camisa azul de gola polo na cor branca, de cabeça descoberta, alto e apontou que não visualizou tatuagens. Contou que, quando Paulo abaixou para pegar a gaveta, o rapaz que estava com a arma pegou a carteira e celular do bolso dele, jogou a carteira em cima do caixa, abriu e, como não tinha nada, jogou ela de volta no caixa. Após pegar o que tinha nos outros caixas, 3 (três) no total, ele falou "Pronto, pronto, pode ir embora, pode ir embora", ao que Paulo começou a ir em direção à porta, ouvindo do rapaz "Pra dentro!", ao que voltou. Disse que, pela sua posição, o rapaz não viu por existir uma gôndola de produtos. Contou que viu, de forma clara, o rosto dos dois, inclusive o do rapaz armado. Confirmou o dito em sede policial (fls. 24), mas frisou que não se recorda de nenhuma tatuagem no indivíduo armado. Confirmou o dito nos autos n. 0002381-75.2016.8.26.0242 e frisou que, em nenhum momento, a arma foi apontada para a vítima, apenas para baixo e que o único momento em que fez menção com a arma foi quando fez o movimento para falar para a vítima Paulo voltar para dentro, quando ele estava indo na direção da rua. Disse que reconheceu apenas o indivíduo que estava com a sacola, que já foi julgado (fls. 193/195 - mídia digital).

Nos autos n. 0002381-75.2016.8.26.0242, disse que trabalha no açougue do supermercado e, no dia dos fatos, observou um movimento estranho de alguns garotos tentando se esconder atrás das gôndolas do estabelecimento. Decidiu averiguar, crendo, inicialmente, que aqueles garotos estivessem praticando um furto. Contudo, ao se aproximar do caixa, a uma distância inferior a cinco metros, viu que o senhor Paulo estava sendo vítima de um assalto e que um indivíduo, de posse de uma sacola, dava ordens para que nela fosse colocado todo o dinheiro. O indivíduo estava com o rosto descoberto, barba por fazer, uma camisa meio cinza ou de cor meio opaca, com algumas divergências de cores na parte da frente e calça jeans, sendo o indivíduo que reconheceu naqueles autos. Por ser praticante de jiu-jitsu, a depoente cogitou tentar imobilizar o assaltante, mas, quando se aproximou mais alguns passos, notou a presença de outro indivíduo, de cabelo escuro, pele clara, porte atlético, postura ereta, muito bem aparentado, que usava boné e óculos escuros e de arma em punho apontando para baixo. Confirmou o dito em fase policial, mas ressaltou que não se recorda sobre tatuagens no indivíduo que portava arma. Presenciou toda a ação, inclusive, o momento em que a vítima, ao se abaixar para pegar a gaveta do caixa que havia caído, teve o aparelho de telefone celular, que estava no bolso traseiro, subtraído por um dos assaltantes. Afirma que, quando terminaram a subtração, o senhor Paulo tentou evadir para a rua, mas foi impedido por Rodrigo que, para obstar a passagem da vítima, acabou ficando de frente para a depoente, razão pela qual pode reconhecê-lo, com segurança, tanto na delegacia de polícia, quanto no juízo (fls. 214/215 - mídia digital).

No mesmo sentido, seu depoimento em sede policial (fls. 24).

A testemunha de acusação Ana Cristina Gomes Viturino, ex-amásia de Rodrigo, ouvida em juízo, disse saber dos fatos apenas em relação ao celular, pois Rodrigo trouxe o aparelho, colocou o chip dela e usou seu e-mail, ao que a polícia foi à sua casa e falou sobre o celular, mas Rodrigo sumiu com o aparelho antes de ser preso.

Confirmou que assistiu o vídeo dos fatos, oportunidade em que reconheceu seu ex-marido Rodrigo como um dos autores do fato. Ainda confirmou o dito na audiência de instrução referente aos autos n. 0002381-75.2016.8.26.0242, acrescentando que Rodrigo quebrou seu celular anterior e disse que compraria outro, aparecendo com este celular novo. Disse que nunca mais viu "Anderson", que conhecia apenas de vista e era amigo de seu ex-marido (fls. 193/195 - mídia digital).

Nos autos n. 0002381-75.2016.8.26.0242, ouvida por precatória, disse que foi

procurada por policiais que a indagaram sobre o uso do aparelho de telefone celular, confirmou que morava com Rodrigo àquela época e que foi ele quem levou o telefone pra casa e o entregou para ela, dizendo que havia comprado. Ainda afirmou que assistiu as imagens do roubo e reconheceu Rodrigo como sendo o assaltante que não portava a arma de fogo e, que conhecia, de vista, o outro assaltante, mas com o prenome Anderson.

Seu depoimento em sede extrajudicial segue a mesma linha (fls. 13).

Rodrigo Ferreira Oliveira, réu nos autos de origem n. 0002381-75.2016.8.26.0242, admitiu a subtração, acrescentando que assim o fez por estar passando dificuldades financeiras. Alegou que não tinha amizade com o comparsa, que o conheceu, dias antes, pelo prenome de Anderson, que seria ELTON, dizendo desconhecer o motivo pelo qual usa este outro nome. Disse que combinaram de dividir os frutos da subtração e ELTON é quem estava com a arma. Confirmou ter repassado o celular subtraído da vítima à sua então esposa Ana Cristina, que fez o uso do aparelho com um chip adquirido pela sogra, Maria Aparecida Gomes Cruz (fls. 214/215 – mídia digital). O acusado ELTON OLIVEIRA SILVA, em seu interrogatório judicial, negou os fatos, disse que nunca foi para Aramina/SP e não conhece Rodrigo (fls. 216/218 – mídia digital).

Anoto que o réu Rodrigo Ferreira Oliveira foi condenado por sentença transitada em julgado nos autos n. 0002381-75.2016.8.26.0242, após ser reconhecido tanto pela testemunha de acusação, como através das imagens da câmera de segurança, além de confessar a prática do delito.

Por sua vez, nos presentes autos, em que pese a afirmação de Rodrigo de que ELTON seria o coautor do fato criminoso, inexistem outros elementos aptos a comprovar, de fato, que ele participou ativamente do roubo mediante o uso de arma de fogo.

A vítima, em razão do nervosismo, não reconheceu nenhum dos autores do roubo (fls. 214/215 – mídia digital produzida nos autos n. 0002381-75.2016.8.26.0242), enquanto a testemunha de acusação, que presenciou os fatos, reconheceu Rodrigo em sede policial (fls. 24) e em juízo (fls. 214/215 – mídia digital produzida nos autos n. 0002381-75.2016.8.26.0242), mas, tanto em fase extrajudicial (fls. 24), quanto em juízo, não reconheceu o réu ELTON como um dos autores do delito (fls. 217).

Além disso, nenhum dos objetos materiais do crime foi encontrado na posse do acusado ELTON.

Assim sendo, em que pese a materialidade do roubo tenha sido devidamente comprovada, não restou seguramente demonstrada a autoria em relação ao réu ELTON, conforme indicado pelo Ministério Público em sede de alegações finais (fls. 222/223), razão pela qual a imputação deduzida na denúncia deve ser rejeitada por falta de provas.

Consoante a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, “se o juiz não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação de sua sentença, o melhor caminho é a absolvição” (Código de Processo Penal Comentado, 6.^a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 656).

Nesse sentido:

“Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio *in dubio pro reo*” (STJ – REsp. 171.995-DF – Rel. Min. Edson Vidigal – 5.^a T. – j. 21.09.99).

“Não provada a existência dos fatos narrados na peça acusatória, impõe-se a improcedência da denúncia” (STJ – APn. 183-0-ES – Rel. Min. Huberto Gomes de Barros – C. Esp. – j. 03.08.2005).

Nessas condições, não havendo segurança sobre a autoria do crime de roubo em relação a Elton de Oliveira da Silva, de rigor sua absolvição, prestigiando-se, assim, o princípio constitucional do *in dubio pro reo* e da presunção de inocência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o que basta.

Ante o exposto, REJEITO a pretensão acusatória formulada na denúncia para ABSOLVER o réu ELTON DE OLIVEIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas, diante da absolvição.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt) e à Delegacia de Polícia.

Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada nos termos do convênio OAB/Defensoria (fls. 138).
Cumpridas as formalidades legais, ao arquivo.
Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.
Igarapava, 04 de maio de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Juiz de Direito
2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP
(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)